

COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA (CAAJ)

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR COM PEDIDO DE SANÇÃO E PROCEDIMENTO CRIMINAL

RECLAMANTE: Nuno Miguel Silva Duarte, NIF 254048382

RECLAMADA: Luísa Santos, Agente de Execução (Cédula Profissional n.º 5840, NIF 218469632)

PROCESSO DE ORIGEM: Execução Sumária n.º 23142/22.7T8LSB (Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6 / Juiz 1)

I. DOS FACTOS PROVADOS POR DOCUMENTO OFICIAL:

- Em 16/03/2023 (Ref. 419855940), o Tribunal proferiu despacho de **indeferimento liminar** por inexistência de título executivo.
- Em 20/04/2023 (Ref. 424977808), o recurso interposto pela exequente foi admitido com **efeito meramente devolutivo**.
- Em 21/04/2023 (Ref. 425248302) e 24/04/2023 (Ref. 425280522), a Oficial de Justiça notificou a Reclamada para citar com entrega obrigatória das alegações de recurso.
- A Reclamada citou terceiro a 04/07/2023 e omitiu os documentos do recurso.
- Entre Outubro/2023 e Janeiro/2024, a Reclamada **executou penhoras de 35.000 € e veículos sem suporte legal**.
- Em 20/09/2024 (Ref. 437217551), a Reclamada **confessou por escrito o lapso na omissão dos anexos**.
- O Tribunal da Relação de Lisboa extinguiu integralmente a execução.

II. DOS PEDIDOS:

Nestes termos, requer-se a V. Exas.:

- A abertura imediata de **Procedimento Disciplinar** contra a AE Luísa Santos (Cédula 5840);
- A aplicação da sanção disciplinar máxima legalmente prevista;
- O apuramento da responsabilidade civil e criminal por Abuso de Poder (Art. 382.º CP) e Desobediência (Art. 348.º CP).

O Reclamante: _____

(Nuno Miguel Silva Duarte)